



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.702.1/07 4.703.1/07

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעת	1	כהן שמחה, ת.ז. 072735731
		באמצעות ב"כ: עו"ד דודי איזק השילוח 4, פתח תקווה
	נגד	
נתבעים	1	אביב מרים, ת.ז. 307543124
	2	זבלונוב סבטלנה, ת.ז. 307543256
		באמצעות ב"כ: עו"ד רוני שרעבי מזא"ה 53, תל אביב - יפו
תובעים שכנגד	1	אביב מרים, ת.ז. 307543124
	2	זבלונוב סבטלנה, ת.ז. 307543256
		באמצעות ב"כ: עו"ד רוני שרעבי מזא"ה 53, תל אביב
	נגד	
נתבעת שכנגד	1	כהן שמחה, ת.ז. 072735731 בושם 40, תל אביב - יפו

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם ניתן לחייב את הנתבעות (התובעות שכנגד' בהשתתפות בהוצאות עבודות שבוצעו ברכוש המשותף - ומנגד- האם יש לחייב את התובעת) הנתבעת שכנגד' בהשתתפות בתיקון נזקי רטיבות בדירת הנתבעות-

רקע

1. הצדדים להליך זה הם בעלי דירות בבית המשותף הידוע כגוש שומה 6135 חלקות 50, 51, הנמצא ברחוב עזאי 35, תל אביב (להלן – הבית המשותף). הבית המשותף אינו רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים. בבית המשותף שתי קומות ושתי דירות, אחת בכל קומה. התובעת בעלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.702.1/07 4.703.1/07

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

הדירה הממוקמת בקומה השנייה. הנתבעות הן בעלות הדירה הממוקמת בקומת הקרקע, מתחת לדירת התובעת. הליך זה התנהל בראשיתו בבית המשפט לתביעות קטנות, הועבר לבית משפט השלום, ולבסוף הועבר ללשכת המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב.

טענות התובעת (הנתבעת שכנגד)

2. לטענת התובעת, בשנת 2016 סווג הבניין כ"מבנה מסוכן", בגינו הוטל צו על התובעת והנתבעות על פי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב-2001, לבצע בתוך 90 ימים עבודות ברכוש המשותף, בכפוף להוראותיו ולפיקוחו של מהנדס בניין מוסמך. לטענתה, הנתבעות התעלמו מפניות התובעת במטרה לקדם את הסרת הצו, ולכן לא נותרה לה כל ברירה אלא להזמין בעלי מקצוע לביצוע העבודות הנדרשות על חשבונה, בעלות כוללת של 25,390 ₪. עוד נטען על ידי התובעת כי בנסיבות העניין, מדובר בעבודות שיפוץ הכרחיות, שנכפו על פי דין על הצדדים להליך, וכי על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, חובתו של כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי בהוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית. על כן, טוענת התובעת כי יש להשית על הנתבעות את תשלום חלקן בהוצאות עבודות השיפוץ, קרי מחצית הסכום בגין העבודות האמורות, בסך של 12,695 ₪. עוד טוענת התובעת כי יש להשית על הנתבעות תשלום הוצאות בגין ניהול הליך זה ובגין הנזק הבלתי ממוני ועגמת הנפש הכרוכים במחדליהן הרבים של הנתבעות, ובהתנהלותן חסרת תום הלב.

טענות הנתבעות (התובעות שכנגד)

3. לטענת הנתבעות, בסיכומיהן, הן גילו נכונות לשתף פעולה עם התובעת ולשלם את מחצית העלויות הכרוכות בעבודות השיפוץ על פי ההסכם שנחתם ביניהן (נספח ו' לסיכומי התובעת), אלא שעמדו על זכותן שהתובעת תישא בעלויות תיקון ליקויי הרטיבות בדירתן. לדבריהן, התובעת סירבה לשאת בעלויות תיקון ליקויי הרטיבות ובחרה לפעול לבדה. כמו כן, התובעת לא התייעצה עם הנתבעות באשר לאיש מקצוע ונכשלה בבחירתו כפי שמשקף מטיב עבודתו. לטענתן, יש לבצע שיפוץ חוזר בבניין ובדירת הנתבעות בפרט בגין נזקי רטיבות בחדר המטבח ובחדר השינה. עוד טענו הנתבעות שעלויות השיפוץ הנטענות על ידי התובעת גבוהות בהרבה מאלה שהוצאו בפועל. על כן, טוענות הנתבעות כי לאור הנזקים האמורים יש לדחות את תביעת התובעת. לחילופין, טוענות הנתבעות כי יש לחייבן במחצית ההוצאות שהוצאו בגין עבודות השיפוץ לאחר הפחתת עלות העבודות שיש לבצען שוב, בהתאם לחוות דעת המומחה שמונה מטעמי. במסגרת התביעה שכנגד, טוענות הנתבעות כי יש לחייב את התובעת בעלויות בגין תיקון ליקויי הנזקים שנגרמו בדירתן, בסך של 10,000 ₪.

התנהלות ההליך

4. במסגרת דיון מקדמי מיום 05.09.2019, הושגה הסכמה בין הצדדים למינוי מומחה מטעמי, מר אברהם חזי (להלן: "מר חזי"), אשר יתייחס בחוות דעתו לשאלות הבאות: האם השיפוץ שנעשה על ידי התובעת נעשה ברכוש המשותף, ומה היקף התשלומים שנדרש היה לשלם בגין עבודות השיפוץ. עוד נדרש המומחה לבדוק את הגורם לרטיבות והליקויים הנטענים בדירת הנתבעות ולהמליץ על הדרך הראויה לפתרון הבעיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.702.1/07 4.703.1/07

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

5. בחוות דעתו של המומחה מר חזי מיום 25.11.2019, נקבע על ידו ביחס למיקומן של עבודות כי כלל העבודות נשוא כתב התביעה העיקרי בוצעו ברכוש המשותף. באשר לעבודות אלו מצא המומחה כי בכל הנוגע לשיפוץ המרפסת בקומה א' לצורך חיזוק קונסטרוקטיבי של הבניין, החיזוק בוצע כראוי. בנוגע לשיפוץ מדרגות העלייה לקומה א מצא שהתיקון שבוצע אינו ראוי. באשר לשיפוץ חזיתות המבנה מצא שהעבודה בוצעה ברמה מקצועית ירודה. המומחה מצא שהסכומים ששולמו על ידי התובעת בגין עבודות אלו הם סכומים סבירים ואף בנוגע למדרגות ולשיפוץ החזיתות נמוכים מהראוי לעבודה מסוג זה. הסכומים הם: 2// ש"ח לקונסטרוקציה הפלדה, 478/ למהנדס עבור פיקוח הנדסי, 4//05 ש"ח עבור תיקון מדרגות ושיפוץ חזיתות. המומחה קבע כי על אף שהעבודות לשיפוץ המדרגות וחזיתות בוצעו ברמה ירודה, בוצעו במסגרתן עבודות אותן לא יידרש לבצע מחדש בעלות מוערכת של 4// ש"ח (דהיינו, התובעת שילמה 11,500 ש"ח בגין עבודות שיש לבצען שוב). באשר להוצאה בסך של 3,505 ש"ח בגין חוות דעת מהנדס מטעם התובעת, קבע המומחה שסכום זה שולם כחלק מהוצאות ההליך המשפטי ולא לצורך עבודות השיפוץ.

6. ביחס לליקויי הרטיבות והנזקים הנטענים על ידי התובעות, קבע המומחה כי קיימים ליקויי רטיבות בדירתן, במטבח ובחדר השינה. לדבריו, ליקויי הרטיבות במטבח, מקורם ברכוש המשותף, בקירות החוץ של הבניין. לעומת זאת, ליקויי הרטיבות בחדר השינה, מקורם בחדר הרחצה של דירת התובעת. יחד עם זאת המומחה קבע כי עבודות השיפוץ שבוצעו ביוזמת התובעת לא גרמו לליקויים בדירת התובעות, אלא צמצמו במעט את היקף הבעיה אבל עדיין נדרש ביצוע התיקונים שהומלצו על ידי המומחה. מכאן שהמומחה מצא שבניגוד לטענת התובעות בתביעה שכנגד, רק חלק מליקויי הרטיבות נובעים מדירת התובעת, והיתר נובעים מליקויים ברכוש המשותף, שגם לנתבעות אחריות על תחזוקתו.

7. ביחס לדרכים המומלצות לפתרון הבעיה, ממליץ המומחה לגבי תיקון המדרגות לפרק את כל קטעי הבטון הרופפים, ולבצע הדבקה מקצועית אל קונסטרוקציית הבטון בעלות מוערכת של כ-8,000 ש"ח. ביחס לשיפוץ חזיתות, המליץ לקלף את הטיח הצבעוני שבוצע בחזיתות המבנה, ובמקומות בהם קיימים סדקים בטיח יש ליישם שכבת דבק גמיש בעלות מוערכת של כ-12,000 ש"ח. ביחס לתיקון רטיבות קירות הפנים בדירת התובעות, המליץ לבצע תיקוני טיח וצביעה של הקירות לאחר ביצוע התיקונים בקירות החוץ, הן בקומת הקרקע והן בקומה העליונה, בעלות מוערכת של כ-3,000 ש"ח לכל אחת מהדירות. ביחס לתיקון רטיבות בחדר השינה בדירת התובעות, המליץ לבצע התקנה ראויה של כל צנרת הביוב והשפכים ביציאה מהקירות, לקבע את הצנרת אל הקירות ולבצע איטום בעלות מוערכת של כ-2,000 ש"ח. ככל שייווצרו כתמי רטיבות לאחר ביצוע התיקונים האמורים, המליץ לבצע בדיקה תרמוגרפית לאיתור מקור הדליפה בעלות מוערכת של כ-2,500 ש"ח, וכן לפעול לתיקון ממצאי הבדיקה התרמוגרפית בעלות מוערכת שנהא בין 1,000 ש"ח ל-8,000 ש"ח.

8. הצדדים לא שלחו למומחה שאלות הבהרה ולא ביקשו לחקור אותו, ולפיכך נקבע התיק לסיכומים לצורך מתן פסק דין. אציין כי הנתבעות אחרו בהגשת הסיכומים מטעמן, למרות אורכות שנתנו להן.

דיון והכרעה

9. אף שהבית המשותף אינו רשום ככזה, הרי שהוא עונה להגדרת בית שבסעיף 77א לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין), וחלות עליו הוראות מחוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.702.1/07 4.703.1/07

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

הנוגעות לבתים משותפים, לרבות סמכות המפקח על המקרקעין לדון בתביעות בעניינו, לפי הוראת סעיף 77ב לחוק המקרקעין. בכלל זאת, חלה עליו הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין בדבר חובת בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. בנוסף, מכח הוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין חלה עליו הוראת סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק, מכוחה על בעלי דירות לתקן ליקויים בדירתם ככל שאלו פגעו בדירה אחרת.

10. אין מחלוקת בין הצדדים כי מצבו של הבית המשותף הצדיק ביצוע עבודות מסוג אלו שבוצעו על ידי התובעת ברכוש המשותף (גם אם נמצא שחלק מהעבודות לא בוצעו כנדרש), דבר שאף עולה מחוות דעתו של המומחה שמונה מטעמי. מחוות הדעת האמורה עלה, כפי שנכתב לעיל, שכל העבודות שביצעה התובעת היו ברכוש המשותף ונועדו לתקן ליקויים שמטיבם אכן דרשו תיקון. מכיוון שבבית המשותף 2 דירות בלבד, הרי שהיה על שני הצדדים לפעול במשותף לצורך ביצוע עבודות אלו.

11. בסיכומיהן טוענות הנתבעות שאינן חולקות על חובתן להשתתף בעלות העבודות אלא שסירבו להשתתף כל עוד התובעת לא תשא בעלות ליקויי הרטיבות בדירתן. כמו כן לטענתן התובעת לא התייעצה עמן באשר לאנשי המקצוע ונכשלה בבחירתה, דבר שגם לצורך בביצוע שיפוץ חוזר. טענות אלו של הנתבעות מהוות הרחבת חזית לעומת הנטען בכתב הגנתן שהוגש ביום 20.3.18, בו טענו שאינן צריכות להשתתף בתיקון הליקויים שכן כולם מדירת התובעת, וכן טענו שהתובעת לא פנתה אליהן לעניין השיפוצים. בדיעבד הסתבר, כעולה מחוות הדעת, כי כל השיפוצים בוצעו ברכוש המשותף, וכי התובעת היתה אחראית רק לחלק מנזקי הרטיבות בדירת הנתבעות. כמו כן, הנתבעות מודות בסיכומיהן כי אכן חתמו, עוד לפני תחילת התיקונים, על נספח ו לסיכומי התובעת, שהוא הסכם לביצוע כל התיקונים לפי צו בית משפט. למרות התחייבות זו, סרבו הנתבעות להשתתף בעלויות התיקונים, והתנו את השתתפותן בתנאים, אשר בדיעבד כי מרבית טענותיהן לא היו מוצדקות.

12. במצב דברים זה לא היה מקום שהנתבעות ישבו בחיבוק ידיים, ויצפו שהתובעת תפנה אליהם להתייעץ באשר לכל אחד מבעלי המקצוע, אלא היה עליהן לשתף פעולה עם התובעת לצורך ביצוע השיפוצים, לאור חובתן הן לאור האמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, והן מכח חובת תום הלב החלה גם על שכנים בבית משותף (להחלת עקרון תום הלב על מערכת היחסים בין שכנים בבית משותף ר' רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פ"ד נה (1) 199).

13. לפיכך, בכל הנוגע לכתב התביעה העיקרי, אני קובעת כי על הנתבעות להשיב לתובעת מחצית מהעלויות שהמומחה העריך שהן העלויות של השיפוץ שבוצע בפועל ואינו מצריך עבודות נוספות, בסך של 5-834 ₪. בנוסף, עולה כי גם לנתבעות אחריות על כך שלא זומנו אנשי מקצוע מתאימים במועד, שכן לא פנו לתובעת ולא לקחו כל חלק בביצוע העבודות על אף שהאחריות לכך היתה מוטלת גם עליהן, שכן מדובר בעבודות שהיה צריך לבצע ברכוש המשותף. מטענות הצדדים עולה כי התובעת אכן פנתה לנתבעות לצורך ביצוע העבודות (ר' נספח ו' לסיכומיהן) וכן עולה כי העבודות אכן נדרשו בדחיפות, לאור העובדה שאין מחלוקת שהעירייה קבעה כי הבית המשותף מהווה "מבנה מסוכן". כמו כן מחוות דעתו של המהנדס מטעמי עולה כי העלויות ששולמו בגין ביצוע העבודות היו סבירות. לפיכך וכדי להביא לתוצאה צודקת, ותוך איזון בין אחריות הצדדים (התובעת לעניין בחירת אנשי מקצוע מתאימים מחד, והנתבעות לעניין השתתפותן בביצוע העבודות מאידך), ועל פי סמכותי מכח סעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין, אני קובעת שעל הנתבעות לשלם 25% (במקום 50% שהיה עליהן לשלם אם העבודות היו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9 4.702.1/07 4.703.1/07

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

מבוצעות ברמה סבירה) מהסכום שהתובעת שילמה לבעל המקצוע בגין ביצוע העבודות שיש לבצען מחדש (כאמור לעיל מדובר בסך של 11,500 ₪) (בסך של 1-764 ₪. סה"כ על הנתבעות לשלם לתובעת בגין העבודות שביצעה ברכוש המשותף את הסך של 8-71 ₪.

14. לצורך תיקון ליקויי הרטיבות בדירת הנתבעות הנובעים מהרכוש המשותף, על שני הצדדים לפעול במשותף לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בחזיתות (סעיף 13.2 לחוות דעת המומחה). ככל שצד יפנה לצד שכנגד 30 יום מראש בצירוף הצעת מחיר לביצוע העבודות האמורות, והצד שכנגד לא ישתף פעולה עם ביצוען, יהא הצד הפונה רשאי לבצע את העבודות, והצד שכנגד ידרש לשלם מחצית מעלותן בפועל בתוך 30 יום מיום דרישה.

15. באשר לתיקון ליקויי הרטיבות בדירת הנתבעות הנובעים מדירת התובעת, דהיינו, הליקויים שבחדר השינה של דירת הנתבעות, על התובעת לתקן את הצנרת בדירתה כאמור בסעיף 13.4 לחוות הדעת בתוך 30 יום, ולאחר שהנתבעות יודיעו לה כי הרטיבות בחדר השינה התייבשה, עליה לבצע תיקוני טיח וצבע בחדר השינה באמצעות איש מקצוע, בתוך 30 יום מיום ההודעה. לחילופין, וככל שהצדדים יסכימו על כך, באפשרות התובעת להעביר חלק זאת לנתבעות את הסך של 2,000 ₪ אשר הוערך על ידי המומחה כסכום הנדרש לביצוע תיקונים אלו.

16. מכיוון שעלה שעלות תיקוני הפנים בדירות שני הצדדים, בגין ליקויים ברכוש המשותף, היא זהה, הרי שכל צד ידאג לתיקון הליקויים בדירתו על חשבונו.

17. מהאמור לעיל עולה כי תביעת התובעת התקבלה ברובה, שכן נמצא שעל הנתבעות לשאת במרבית חלקן בגין העבודות ששילמה עליהן התובעת לצורך תחזוקת הרכוש המשותף, ואילו התביעה שכנגד של הנתבעות התקבלה בחלקה בלבד, שכן נמצא שלא העבודות שביצעה התובעת ברכוש המשותף הן שגרמו לליקויי הרטיבות בדירת הנתבעות, וכן נמצא כי רק חלק מליקויי הרטיבות בדירתן נגרמו מדירת התובעת. בהקשר זה יש לקחת בחשבון שהתובעת היא היחידה שפעלה כדי לטפל בליקויים ברכוש המשותף שבין היתר גרמו לאותה רטיבות, גם אם הסתבר בדיעבד שהעבודות שבוצעו על חשבונה, לא סייעו למיגור הרטיבות.

18. לאור האמור, אני קובעת כי על הנתבעות (התובעות שכנגד) לשלם לתובעת (הנתבעת שכנגד) הוצאות חלקיות של ההליך בסך של 2,900 ₪ החזר חלקי בגין חוות דעת מומחה מטעמה, 400 ₪ החזר חלקי בגין האגרה ששילמה, וכן סך של 4,000 ₪ החזר חלקי בגין הוצאות נוספות לרבות שכ"ט עו"ד כולל מע"מ.

ניתן היום, 15 יולי 2021, ו' אב תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל-אביב-יפו